

1502695-13.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... das drogas, dizendo que gerenciava o tráfico na região, isentando a mulher de qualquer responsabilidade. A mulher disse apenas não ter relação com os entorpecentes. No local, apreenderam porções de crack, cocaína e maconha, além de outros objetos ligados ao tráfico, sem se recordar exatamente quais. Não conhecia nenhum dos dois Réus de abordagens anteriores.

O policial ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502695-13.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502695-13.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2337360/2021 - DEL.POL.SUZANO, 21899500 - DEL.POL.SUZANO, 4728/21/309 - DEL.POL.SUZANO, 2337360 - DEL.POL.SUZANO, 2337360/2021 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rubens Alexandre de Godoy Santos e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de DAVIS DA SILVA RODRIGUES (nascido em 12/10/1992) e RUBENS ALEXANDRE DE GODOY SANTOS (nascido em 16/05/1994), devidamente qualificados nos autos, dados como incurso nas penas dos arts. 33, caput, Lei nº 11.343/06, sendo que o Réu Davis também com a causa de aumento do art. 40, III, do referido diploma legal; bem como do art. 35, do mesmo diploma legal.

Consta da denúncia que, em 11/12/2021, no período noturno, na Rua Antônio Pires, altura do nº 51, Jardim Etan, neste Município e Comarca de Suzano, o Réu Rubens

traria consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 48 porções de cocaína (26,68g), além de R\$ 149,00 em espécie.

Consta, também, que, na mesma data, após os primeiros fatos, na Rua Valdir Ferreira de Jesus, nº 01, Parque do Heroísmo, neste Município e Comarca de Suzano, nas imediações de estabelecimento de ensino, o Réu Davis guardaria e teria em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 03 porções de maconha (134,84g), 72 porções de cocaína (947,47g), 389 porções de crack (1.586,05g) e 02 fracos de lança-perfume (2,62l), além de celulares, anotações, eppendorfs vazios e R\$ 436,00 em espécie. Consta, por fim, que nas mesmas condições de tempo e local, e em período anterior não especificado, os Réus teriam se associado com o fim de praticar, em Suzano, o comércio ilícito de drogas.

Em 12/12/2021, em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva (fls. 95/97).

Notificados, os Réus apresentaram defesas prévias (fls. 170/171 e 207/208).

Em 30/05/2022, foi recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 183/184).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e interrogados os Réus.

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da ação, nos termos da denúncia.

Por sua vez, a Defesa do Réu Rubens requereu a improcedência, por falta de provas, ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o crime do art. 28, Lei nº 11.343/06 ou, em última hipótese, pela fixação da pena no mínimo legal e possibilidade de recorrer em liberdade.

A Defesa do Réu Davis requereu a absolvição, por falta de provas, com a instauração de inquérito policial para a apuração do crime de falso testemunho pelos policiais militares ouvidos em juízo. Subsidiariamente, requereu o afastamento da causa de aumento, eis que não havia atividades nos locais apontados na denúncia e aditamento, pelo horário dos fatos.

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/11), pelo auto de exibição e apreensão das drogas, objetos e dinheiro (fls. 25/26), pelo laudo de constatação provisória da droga (fls. 49/52) e pelos laudos de exame químico-toxicológico definitivos (fls. 117/119 e 130/132).

Da mesma forma, a autoria desse crime e a materialidade e a autoria do crime de associação para o tráfico, diante do conjunto probatório construído em instrução processual, é indubitosa.

O policial militar Ricardo Alexandre Pinheiro declarou que estava em patrulhamento de rotina pelo Jardim Etan, quando viu o Réu Rubens com uma caixa de papelão, caminhando pela rua. Ao avistar a viatura, ele dispensou a caixa no chão e correu, sendo perseguido e detido. O Réu Rubens caiu ao chão e se machucou, nas mãos. Voltaram ao local e encontraram a caixa, vendo que havia algumas porções de cocaína, separadas para venda, em seu interior. Em revista pessoal, encontraram dinheiro com o Réu. Ele nada disse no local da prisão. Levaram o Réu à Santa Casa e, depois, à delegacia. No caminho para a delegacia, ele estava desesperado e ofereceu a localização da "casa-bomba", local de armazenamento das drogas, para ser solto. Ele passou o local da "casa-bomba" e foi deixado na delegacia, à disposição da Autoridade Policial. Foram até o local indicado pelo Réu Rubens, no Jardim Brasil. Trata-se de uma construção abandonada, sem portão, já condenada pela Defesa Civil e desabitada, na parte de baixo de um barranco. Ao chegarem na entrada dessa construção, viram uma mochila, com um "tijolo" de cocaína. Entraram na construção e encontraram o Réu Davis mantendo relação sexual com uma mulher. Indagados, o Réu Davis prontamente admitiu a posse das drogas, dizendo que gerenciava o tráfico na

região, isentando a mulher de qualquer responsabilidade. A mulher disse apenas não ter relação com os entorpecentes. No local, apreenderam porções de crack, cocaína e maconha, além de outros objetos ligados ao tráfico, sem se recordar exatamente quais. Não conhecia nenhum dos dois Réus de abordagens anteriores.

O policial militar Paulo César Diniz Arrais prestou depoimento no mesmo sentido. Em seu interrogatório, o Réu Rubens negou a prática delitiva. Disse que, por volta das 23h00, estava na rua, bebendo e usando drogas, com sua esposa e cunhada, além de diversas pessoas, quando foram abordados pelos policiais. Todos foram indagados a respeito de passagens anteriores, dizendo que era egresso do sistema prisional e estava em liberdade condicional. Foi alertado a respeito do descumprimento e conduzido à delegacia. Nada sabe a respeito de drogas ou tráfico. Não conhece o Réu Davis, nem sabe a localização de "casa-bomba". Não conhecia os policiais que o prenderam. Sua mulher e sua cunhada não foram à delegacia, porque não tinham dinheiro, apesar de estarem bebendo e usando drogas logo antes. Em delegacia, permaneceu em silêncio (fls. 18).

Em seu interrogatório, o Réu Davis negou a prática dos crimes. Disse que, por volta das 23h00, caminhava em rua cujo nome não se lembra, na companhia de Mislene, quando foram abordados pelos policiais. Não eram esses policiais que o abordaram. Os policiais perguntaram sobre drogas e crime, dizendo desconhecer. Foi levado à delegacia. Estava indo para a casa de sua irmã, lavava roupas, quando abordado. Mislene era apenas uma conhecida. Indagado sobre o motivo de Mislene, tarde de noite, ir até a casa da irmã do Réu, lavar roupas, se eram apenas conhecidos, respondeu que ela ia para outro local. Indagado sobre razão para Mislene dizer que estava tendo relação sexual com o Réu quando da abordagem policial, disse que essa era a versão dos policiais e, informado que esse foi o depoimento de Mislene, disse não a ter visto na delegacia e que ela não compareceu à audiência. Negou ter sido interrogado em delegacia. Não conhecia o delegado ou o escrivão. Não conhece o Réu Rubens. Lido o interrogatório em delegacia, o Réu foi perguntado sobre como os policiais saberiam que ele tem um filho de um ano de idade, o que ele próprio disse no início do interrogatório, sem saber responder. Em delegacia, confessou a traficância, dizendo ser o chefe do tráfico de drogas no bairro Jardim Brasil, estando na construção usada para armazenar as drogas. Vendeu as drogas que estavam com o Réu Rubens para ele mais cedo, no mesmo dia. Detalhou de onde e como recebe os entorpecentes, faturando, em média R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por mês com a traficância (fls. 17).

Ou seja, não resta dúvida que o Réu Rubens, na data, horário e local dos fatos narrados na denúncia, trazia consigo droga, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; que o Réu Davis, na data, horário e local dos fatos narrados na denúncia, guardava e tinha em depósito droga, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; a caracterizar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por ambos (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06); e que ambos os Réus se associaram para, juntos, traficarem drogas neste Município e Comarca de Suzano, até a data das prisões em flagrante. Os policiais militares responsáveis pelo flagrante prestaram depoimentos harmônicos entre si e bastante detalhados, apontando a prisão de Rubens, em um primeiro momento, com drogas e dinheiro. Na condução desse Réu até a delegacia, ele indicou onde estava localizado o depósito de drogas da região, na esperança de ser solto pelos policiais. Com base nessas informações, os policiais foram ao local da prisão de Davis, apreendendo alta quantidade e variedade de entorpecentes e prendendo esse Réu, que confessou imediatamente a traficância e seu posto de gerência. Não há motivo para duvidar desses depoimentos, muito menos para requisitar a instauração de inquérito policial pelo crime de falso testemunha, como requer a Defesa do Réu Davis, por serem absolutamente condizentes entre si e corroborados pelas autos de exibição e apreensão e periciais, merecendo especial credibilidade, sobretudo porque não haveria motivo para a falsa incriminação dos Réus, desconhecidos dessas testemunhas.

Já as negativas dos Réus são absolutamente frágeis.

O Réu Rubens diz que estava em descumprimento de liberdade condicional, já que

estava em via pública, de noite, bebendo e usando drogas – o que, por si só, já era motivo para sua prisão –, mas que, sem qualquer razão, os policiais teriam forjado um flagrante de tráfico e dito que foi ele quem apontou a localização da “casa-bomba”. Não traz uma testemunha para confirmar essa versão, sendo essas, supostamente, sua esposa e sua cunhada, e justifica a ausência delas em delegacia por não terem dinheiro para a condução – apesar de terem dinheiro para comprar bebida alcoólica e drogas momentos antes.

Não faz sentido que a esposa do Réu não tenha ido à delegacia o acompanhar, não tenha prestado depoimento em momento algum e sequer tenha sido mencionada anteriormente, sendo esse o suposto álibi dele. Muito mais lógico que o Réu minta, dizendo não ter sido ele quem denunciou a localização da “casa-bomba”, por medo de represálias pelo crime organizado.

Assim, desconsidera-se a negativa do Réu Rubens.

A versão do Réu Davis em juízo é ainda menos crível.

Ninguém vai à casa de um parente tarde da noite levar roupas para lavar. Mais: roupas essas não apreendidas. Só isso já mostra que a versão do Réu Davis é pouco crível. Essa versão piora quando ele diz que caminhava com Mislene, mas, indagado sobre a falta de lógica em uma conhecida ir à casa de sua irmã, tarde da noite, para lavar roupas, o Réu se retrata, dizendo que se encontraram por acaso e cada um tinha um destino diferente. Ocorre que Mislene, em delegacia, confirma o relato dos policiais em juízo, de que estava na construção, fazendo sexo com o Réu Davis, quando da chegada da Polícia Militar. O Réu Davis mente, portanto.

Essa mentira fica ainda mais evidente quando se confronta com o interrogatório apresentado em delegacia, em que confessa, até com certo orgulho, a traficância e sua posição de relevância no tráfico de drogas local, atentando-se para o detalhe, que não tem relação nenhuma com os fatos, que é o de ter um filho de um ano de idade, que não seria conhecido dos policiais salvo se o próprio Réu o tivesse mencionado, o que diz não ter feito em delegacia, mas não soube dizer como essa informação chegou ao conhecimento da Autoridade Policial.

Em suma, as negativas dos Réus em juízo são pírias e jamais se sustentam, em confronto com os coesos, firmes e detalhados depoimentos dos policiais militares, que bem demonstram a autoria delitiva pelos Réus.

No mais, também foi caracterizado o crime de associação para o tráfico (art. 35, Lei nº 11.343/06) pelos Réus, pois, em delegacia, o Réu Davis aponta já ter vendido drogas para o Réu Rubens e Rubens sabia a localização da “casa-bomba”, o que só seria de conhecimento de pessoa de confiança de Davis, gerente do tráfico local, a demonstrar estabilidade e reiteração no cometimento do crime de tráfico de drogas pelos Réus.

Os fatos ainda são antijurídicos, posto que verberados pela lei penal, e não foi alegada, nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas elencadas no art. 23, CP.

Os Réus são maiores de 18 (dezoito) anos, penalmente responsáveis (imputáveis), conscientes da ilicitude dos fatos que praticaram e lhes era exigida conduta diversa das que exerceram. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados em relação a ambos os crimes.

As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena.

Em relação ao tráfico de drogas cometido pelo Réu Davis, aplicável a causa de aumento de pena do art. 40, III, Lei nº 11.343/06, eis que os fatos ocorreram nas imediações de uma igreja (70m de distância), conforme o laudo pericial do local dos fatos (fls. 141/144) e a prova produzida em audiência. Deixo de reconhecer essa causa de aumento em relação aos demais locais apontados no laudo pericial e mencionados pelo Ministério Público, pois a distância é maior que 150m, o que aponta que não é “nas imediações”.

O fato de não haver atividades na igreja localizada nas proximidades dos fatos não afasta a causa de aumento, que é objetiva, pela simples proximidade dos locais listados no referido dispositivo legal.

Inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06 em relação a ambos os tráficos de drogas, pois os Réus são reincidentes e ostentam maus antecedentes (fls. 75/90), além do que foram condenados pelo crime do art. 35, Lei nº 11.343/06.

Em relação ao crime de associação para o tráfico (art. 35, Lei nº 11.343/06), presente a causa de aumento do art. 40, III, Lei nº 11.343/06, pelos mesmos motivos já explicados em relação ao tráfico de drogas praticado pelo Réu Davis. Não há causa de diminuição de pena em relação a esse crime.

Passo à dosimetria da pena.

Réu Rubens

Crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06)

Na primeira fase, a natureza da droga é neutra, pois apreendida uma única espécie (cocaína). A quantidade é razoável, sendo essa circunstância também neutra. O Réu ostenta maus antecedentes, pois tem duas condenações transitadas em julgado anteriores, sendo a mais antiga, justamente por tráfico de drogas (processo nº 0013399-24.2012.8.26.0278 – fls. 84/90) considerada nesta fase. As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, a pena base deve ser fixada em 1/5 acima do mínimo legal, já que os maus antecedentes são específicos, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa. Na segunda fase, verifica-se a agravante da reincidência (arts. 61, I, 63 e 64, CP), já que o Réu foi condenado, por sentença transitada em julgado cujos efeitos cessaram há menos de cinco anos da data dos fatos (processo nº 1500885-94.2018.8.26.0361 – fls. 84/90). Não há atenuantes a serem consideradas. Dessa forma, exaspero a pena base em 1/6, fixando a pena provisória em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

Conforme exposto acima, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena provisória como pena definitiva.

Crime de associação para o tráfico (art. 35, Lei nº 11.343/06)

Na primeira fase, a natureza das drogas deve ser considerada contra o Réu, pois apreendidas quatro espécies, entre elas cocaína e crack, altamente viciantes e danosas à saúde pública. A quantidade é bastante elevada, sendo apreendido quase um quilo de cocaína, mais de um quilo e meio de crack e mais de dois litros de lança-perfume. O Réu ostenta maus antecedentes, pois tem duas condenações transitadas em julgado anteriores, sendo a mais antiga, justamente por tráfico de drogas (processo nº 0013399-24.2012.8.26.0278 – fls. 84/90) considerada nesta fase. As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, a pena base deve ser fixada em 3/4 acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 1200 (mil duzentos) dias multa, limitados pelo máximo legal. Na segunda fase, verifica-se a agravante da reincidência (arts. 61, I, 63 e 64, CP), já que o Réu foi condenado, por sentença transitada em julgado cujos efeitos cessaram há menos de cinco anos da data dos fatos (processo nº 1500885-94.2018.8.26.0361 – fls. 84/90). Não há atenuantes a serem consideradas. Dessa forma, exaspero a pena base em 1/6, fixando a pena provisória em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 1200 (mil duzentos) dias multa, limitados pelo máximo legal.

Conforme exposto acima, incide a causas de aumento de pena do art. 40, III, Lei nº 11.343/06. Com só há uma igreja nas proximidades, aumento a pena provisória em 1/6, fixando a pena definitiva em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 1400 (mil e quatrocentos) dias multa.

Concurso de crimes

Tendo o Réu, por mais de uma conduta, cometido crimes de diferentes espécies, verifica-se o concurso material, na forma do art. 69, CP. Assim, somam-se as penas, restando a pena global em 14 (catorze) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias

de reclusão e 2100 (dois mil e cem) dias multa.

Regime inicial de cumprimento de pena

Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do STF no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º, Lei nº 8.072/90. Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP e 42, Lei nº 11.343/06, sendo o Réu reincidente, deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime fechado.

Nos termos do art. 387, § 2º, CPP, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deve-se considerar o tempo da prisão cautelar. No caso, o Réu ficou preso por menos tempo do que o lapso necessário para a progressão de regime, razão pela qual não se concede a progressão neste momento.

Substituição da pena por restritiva de direitos e Sursis

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o quantum de pena aplicado (arts. 44, I, e 77, caput, CP).

Réu Davis

Crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06)

Na primeira fase, a natureza das drogas deve ser considerada contra o Réu, pois apreendidas quatro espécies, entre elas cocaína e crack, altamente viciantes e danosas à saúde pública. A quantidade é bastante elevada, sendo apreendido quase um quilo de cocaína, mais de um quilo e meio de crack e mais de dois litros de lança-perfume. O Réu ostenta maus antecedentes, pois tem duas condenações transitadas em julgado anteriores, sendo a mais antiga, justamente por tráfico de drogas (processo nº 0000639-92.2013.8.26.0606 – fls. 75/83) considerada nesta fase. A culpabilidade também é muito grave, visto que o Réu é o responsável pelo tráfico de drogas no bairro. As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, ante a gravidade das quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena base deve ser fixada no dobro do mínimo legal, ou seja, em 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias multa.

Na segunda fase, verifica-se a agravante da reincidência (arts. 61, I, 63 e 64, CP), já que o Réu foi condenado, por sentença transitada em julgado cujos efeitos cessaram há menos de cinco anos da data dos fatos (processo nº 0001236-60.2015.8.26.0616 – fls. 75/83). Não há atenuantes a serem consideradas. Dessa forma, exaspero a pena base em 1/6, fixando a pena provisória em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1166 (mil cento e sessenta e seis) dias multa.

Conforme exposto acima, incide a causa de aumento do art. 40, III, Lei nº 11.343/06. Sendo o crime praticado nas proximidades de uma igreja, aumento a pena provisória em 1/6, fixando a pena definitiva em 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1302 (mil trezentos e dois) dias multa.

Crime de associação para o tráfico (art. 35, Lei nº 11.343/06)

Na primeira fase, a natureza das drogas deve ser considerada contra o Réu, pois apreendidas quatro espécies, entre elas cocaína e crack, altamente viciantes e danosas à saúde pública. A quantidade é bastante elevada, sendo apreendido quase um quilo de cocaína, mais de um quilo e meio de crack e mais de dois litros de lança-perfume. O Réu ostenta maus antecedentes, pois tem duas condenações transitadas em julgado anteriores, sendo a mais antiga, justamente por tráfico de drogas (processo nº 0000639-92.2013.8.26.0606 – fls. 75/83) considerada nesta fase. A culpabilidade também é muito grave, visto que o Réu era o chefe dessa associação. As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, ante a gravidade das quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena base deve ser fixada no dobro do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias multa, sendo os dias multa limitados pelo máximo legal.

Na segunda fase, verifica-se a agravante da reincidência (arts. 61, I, 63 e 64,

CP), já que o Réu foi condenado, por sentença transitada em julgado cujos efeitos cessaram há menos de cinco anos da data dos fatos (processo nº 0001236-60.2015.8.26.0616 – fls. 75/83). Presente, também, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP), pois essa, apresentada em delegacia, foi fundamento da condenação. Dessa forma, compensando-se as duas, nos termos do art. 67, CP, ficando a pena base mantida como pena provisória. Conforme exposto acima, incide a causa de aumento do art. 40, III, Lei nº 11.343/06. Sendo o crime praticado nas proximidades de uma igreja, aumento a pena provisória em 1/6, fixando a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 1400 (mil e quatrocentos) dias multa.

Concurso de crimes

Tendo o Réu, por mais de uma conduta, cometido crimes de diferentes espécies, verifica-se o concurso material, na forma do art. 69, CP. Assim, somam-se as penas, restando a pena global em 20 (vinte) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 2702 (dois mil setecentos e dois) dias multa.

Regime inicial de cumprimento de pena

Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do STF no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º, Lei nº 8.072/90. Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP e 42, Lei nº 11.343/06, sendo o Réu reincidente, deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime fechado. Nos termos do art. 387, § 2º, CPP, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deve-se considerar o tempo da prisão cautelar. No caso, o Réu ficou preso por menos tempo do que o lapso necessário para a progressão de regime, razão pela qual não se concede a progressão neste momento.

Substituição da pena por restritiva de direitos e Sursis

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o quantum de pena aplicado (arts. 44, I, e 77, caput, CP).

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar:

- o Réu RUBENS ALEXANDRE DE GODOY SANTOS como incurso no art. 33, caput, e no art. 35, c/c art. 40, III, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, CP, às penas de 14 (catorze) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 2100 (dois mil e cem) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos; e
- o Réu DAVIS DA SILVA RODRIGUES como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, III, e no art. 35, c/c art. 40, III, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, CP, às penas de 20 (vinte) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 2702 (dois mil setecentos e dois) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando que as circunstâncias fáticas que ensejam a decretação da prisão preventiva não se alteraram, bem como as penas em concreto aplicada, não concedo aos Réus o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, CPP). Expeçam-se guias de recolhimento provisório.

Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de ofendido (art. 387, IV, CPP).

Expeçam-se certidões de honorários às Defesas Dativas nomeadas.

Com o trânsito em julgado:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral e ao IIRG;
- b. remetam-se os autos ao Contador Judicial para o cálculo das penas de multa e custas;
- c. intímem-se os Réus para o recolhimento das penas de multa, no prazo de 10 (dez) dias, bem como para pagamento das custas processuais;
- d. expeçam-se guias de recolhimento definitivo;
- e. proceda-se ao encaminhamento dos bens cujo perdimento foi decretado em favor da

União, conforme determina o art. 63, Lei nº 11.343/06;
f. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça.
Em consequência, condeno os Réus ao pagamento das custas e despesas processuais, em proporção, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 02 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA